

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 1/651/2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 685 Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Vadičov číslo 3/2008 o pridelovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných bytových domoch, ktorú uzatvorili zmluvné strany

Zmluvné strany

Prenajímateľ:	Názov:	OBEC HORNÝ VADIČOV
	Sídlo:	Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov
	Zastúpená:	Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
	IČO:	00314030
	DIČ:	2020553029
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
	Číslo účtu:	3166499001/5600
	IBAN:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001
	Telefón/e-mail:	041/4229221 / urad@hornyvadicov.sk

a

Nájomca: Meno a priezvisko: **Barbora Ivanková**
 Narodený:
 Trvalý pobyt: **Nesluša**
 Telefón/e-mail::

1.
Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom 2-izbového bytu č. 1 v nájomnom bytovom dome „A“ s príslušenstvom na prízemí, bytového domu súpisné číslo 651, v Obci Horný Vadičov, ktorý je na Správe katastra Kysucké Nové Mesto zapísaný na liste vlastníctva č. 130, pre katastrálne územie Prostredný Vadičov vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.
- 1.2 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom 2-izbového bytu č. 1 , ktorý sa nachádza v bytovom dome špecifikovanom v bode 1 tohto článku. Celková plocha bytu je **58,36 m²**.
- 1.3 Predmetný byt pozostáva: pozri príloha – evidenčný list, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dvojizbový byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v evidenčnom liste za podmienok uvedených v zmluve.
- 1.5 Nájomca vyhlasuje, že sa so stavom prenajímaného bytu oboznámil a preberá ho do svojho užívania.

2.

Doba trvania nájmu a začiatok nájmu

- 2.1 Prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi na dobu určitú **od 01.11.2023 do 31.10.2026** s možnosťou opakovaného predĺženia nájmu o 3 roky.
- 2.2 Nájom bytu zanikne:
- a) písomnou výpoveďou prenajímateľa z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku
 - b) písomnou výpoveďou nájomcu bez uvedenia dôvodu
 - c) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom.
- 2.3 Dohodou zmluvných strán nájom zaniká k dohodnutému dňu. Po uplynutí dojednanej doby nájmu sa s nájomcom uzatvorí zmluva na ďalšie obdobie v prípade, ak nájomca naďalej spĺňa kritéria na uzatvorenie zmluvy v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce a osobitných predpisov.
- 2.4. Vypovedať nájom môžu obe zmluvné strany.
- 2.5 Nájomca môže vypovedať nájom bytu bez udania dôvodu.
- 2.6 Prenajímateľ môže nájom bytu vypovedať len spôsobom ustanoveným v zákone a len z dôvodov v ňom uvedených, najmä:
- a) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
 - b) nájomca hrubo porušuje v dome povinnosti, vyplývajúce z nájmu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
 - c) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa a iné účely ako na bývanie.
- 2.7 Výpovedná lehota je tri mesiace. Ak nájom bytu vypovie nájomca, výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede prenajímateľovi. Ak nájom bytu vypovie prenajímateľ, výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po splnení stanovených zákonných podmienok.
- 2.8 Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu odovzdať prenajímateľovi uvoľnený byt v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé pri riadnom užívaní a údržbe, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti prenajímateľovi vznikne.
- 2.9 O odovzdaní bytu zmluvné strany spíšu zápisnicu, v ktorej sa opíše najmä stav bytu v čase jeho odovzdania prenajímateľovi.
- 2.10 V prípade stanovenom v zákone, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú dobu, ktorá trvá šesť mesiacov.
- 2.11 Po skončení nájmu, uplynutím dojednanej doby nájmu, nájomca nemá právo na bytovú náhradu (náhradný byt, náhradné ubytovanie) a je povinný z bytu sa vysťahovať najneskôr k poslednému dňu trvania dojednaného nájmu.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 3.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
- 3.2 Ďalšie osoby môžu byť prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt len na základe predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.
- 3.3 Nájomca je povinný oznámiť osobné údaje o osobách tvoriacich jeho domácnosť, ktoré budú užívať byt s nájomcom a je povinný prenajímateľovi oznámiť zmenu v zozname týchto osôb. Zoznam týchto osôb bude uvedený v evidenčnom liste.
- 3.4 Nájomca a osoby, ktoré s nájomcom žijú v spoločnej domácnosti, majú právo užívať byt a spoločné priestory a zariadenia domu a požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
- 3.5 Nájomca má povinnosť na vlastné náklady uhrádzať drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou v rozsahu uvedenom v Nariadení vlády SR č. 87/1995 Z. z. Ostatné opravy a náklady spojené s údržbou bytu hradí prenajímateľ, ak v zmluve alebo v právnom predpise nie je uvedené inak, alebo ak sa nájomca a prenajímateľ pred vykonaním opráv a udržiavacích prác písomne nedohodnú inak.
- 3.6 Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu byt, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcov na vlastné náklady tak urobiť a od nájomcu požadovať náhradu.
- 3.7 Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom nerušený výkon ich práv a povinností.
- 3.8 Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny v byte alebo v dome bez súhlasu prenajímateľa a to ani na svoje náklady. Ak tak urobí, prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu, aby byt alebo dom na vlastné náklady uviedol do pôvodného stavu. Právo prenajímateľa vypovedať nájom tým, nie je dotknuté.
- 3.9 Prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom nájomcu. Nájomca môže súhlas odoprieť len z vážnych dôvodov. Nájomca je povinný umožniť vykonanie tých stavebných úprav a iných podstatných zmien v byte, ktoré prenajímateľ bude povinný vykonať na príkaz príslušného orgánu štátnej správy. Ak ich vykonanie neumožní, zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne.
- 3.10 Nájomca sa môže dohodnúť s iným nájomcom alebo nájomcami o výmene bytu len na základe písomného súhlasu prenajímateľa.
- 3.11 Nájomca je povinný odstrániť na svoje náklady závady a poškodenia, ktoré v byte alebo v dome spôsobí sám, alebo tí, ktorí s ním v byte bývajú, alebo sa v byte zdržiavali. Ak tak neurobí, prenajímateľ má právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu tieto závady a poškodenia odstrániť a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi náklady, ktoré pri tom prenajímateľovi vznikli.
- 3.12 Nájomca je povinný strpieť obmedzenia s užívaním bytu, jeho príslušenstva, spoločných častí a zariadení domu v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vykonanie opráv

udržiavacích prác, ktoré vykonáva alebo v ktorých vykonania zabezpečuje prenajímateľ a v tomto prípade prenajímateľovi nebrániť.

- 3.13 Nájomca je povinný na výzvu umožniť prenajímateľovi alebo osobám, ktoré prenajímateľ poverí, vstup do bytu za účelom zistenia stavu bytu alebo potreby vykonania opráv a udržiavacích prác; vykonania odpisov stavu určených meradiel vody alebo kontroly, či nájomca riadne podľa zmluvy užíva byt.
- 3.14 Nájomca je povinný udržiavať hygienu a čistotu v byte, v jeho príslušenstve, v spoločných častiach a zariadeniach domu tak, aby neporušoval práva a oprávnené záujmy prenajímateľa a ostatných nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome.

4.

Výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

- 4.1 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať prenajímateľovi mesačné nájomné a úhrady za všetky plnenia poskytované s užívaním bytu.
- 4.2 Výška nájomného sa určuje v zmysle Opatrenia MF SR o regulácii cien nájmu bytov, podľa ktorého sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi za celý byt nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu (preddavok za vodné spotrebované v byte a preddavok na pomernú časť spotrebovanej elektrickej energie v spoločných priestoroch a v čističke odpadových vôd) vo výške **190,07 € (slovom jednostodevät'desiat eur sedem centov)** mesačne. Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.3 Nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu je nájomca povinný zaplatiť najneskôr v **5. deň bežného kalendárneho mesiaca** na účet prenajímateľa číslo: **IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001** vedeného v Prima banke Slovensko, a. s. s uvedením variabilného identifikačného symbolu: **65101**.
- 4.4 Prvú splátku nájomného vo výške **190,07 € (slovom jednostotrinásť eur päťdesiatpäť centov)** nájomca uhradí v lehote do **05.11. 2023**.
- 4.5 Nájomca sa ďalej zaväzuje platiť:
- úhrady za spotrebu elektrickej energie spojenej s užívaním bytu spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. na základe samostatnej zmluvy o odbere elektrickej energie. Zistený preplatok, príp. nedoplatok prislúcha nájomcovi.
 - úhrady za spotrebu plynu spojenej s užívaním bytu spoločnosti SPP, a. s. na základe samostatnej zmluvy o odbere zemného plynu. Zistený preplatok, či nedoplatok prislúcha nájomcovi.
 - platby za komunálny odpad, ktoré určuje platné Všeobecné záväzné nariadenie Obce Horný Vadičov o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v Obci Horný Vadičov.
 - platby za odber vody spojenej s užívaním bytu, je nájomca povinný uhrádzať prenajímateľovi.
- 4.6 Poplatok za pripojenie k distribučnej sústave SSE a pripojovací poplatok na plyn hradí nájomca.
- 4.7 Prevádzkové náklady spoločných priestorov a za drobné opravy v sume do 30 eur je povinný nájomca uhrádzať sám. Ostatné náklady vyššie ako 30 eur hradí prenajímateľ.

- 4.8 V prípade, že nájomca nezaplatil nájomné a preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu do 3 mesiacov od upomenutia, je prenajímateľ oprávnený nájom bytu vypovedať aj pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.
- 4.9 Ak nájomca nezaplatí riadne nájomné alebo preddavky na plnenia poskytované s užívaním bytu do 5 dní po jej splatnosti, je povinný v zmysle § 697 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 4 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. zaplatiť prenajímateľovi spolu s nájomným aj poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však **0,83 €** za každý i začatý mesiac omeškania.
- 4.10 Preddavky a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu prenajímateľ vyúčtuje podľa skutočných nákladov najneskôr do 30 dní od obdržania vyúčtovania správcu za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa výsledkov vyúčtovania:
- preplatok vráti prenajímateľ nájomcovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania,
- nedoplatok zaplatí nájomca prenajímateľovi do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
- 4.11 Nájomca zloží na účet prenajímateľa finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačných splátok nájomného, t. j. **1 050,42 eur**, (slovom jedentisícpäťdesiat eur a štyridsaťdva centov).
- 4.12 Finančnú zábezpeku prenajímateľ použije pri ukončení nájmu bytu na úhradu prípadného nedoplatku na dohodnutom nájomnom za byt, na vyúčtovaní poskytnutých plnení súvisiacich s nájom bytu (elektrina, vodné, stočné) a iných záväzkoch súvisiacich s nájomom bytu. Finančnú zábezpeku obec použije aj počas doby nájmu pre prípad zavinenej vzniknutej škody na spoločných zariadeniach a častiach bytového domu spôsobenej nájomcom alebo členom jeho domácnosti. Nájomca sa zaväzuje doplatiť prenajímateľovi finančnú zábezpeku v lehote 1 mesiaca od použitia finančnej zábezpeky. Nájomca dáva prenajímateľovi výslovný súhlas na použitie finančnej zábezpeky podľa hore uvedeného.
- 4.13 V prípade ukončenia nájmu vráti prenajímateľ finančnú zábezpeku do 10 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní bytu a to vo výške 1 050,42 eur slovom jedentisícpäťdesiat eur a štyridsaťdva centov) bez úrokov. Zvyšných 50 eur poskytnutej finančnej zábezpeky prenajímateľ zadrží do termínu najbližšieho vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytu podľa nájomnej zmluvy, pričom z tejto sumy bude vysporiadaný prípadný nedoplatok nájomcu z vyúčtovania. Zvyšok sumy bude poukázaný prenajímateľom na účet nájomcu, ktorý nájomca uvedie pri ukončení nájmu v lehote do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

5.

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Prenajímateľ má právo vypovedať túto Zmluvu o nájme okamžite, a to v prípade hrubého porušenia domového poriadku alebo nedodržania zmluvných podmienok.
- 5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Horný Vadičov.
- 5.3 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5 Zákona č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.4 Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dáva prenajímateľovi súhlas na

spracúvanie svojich osobných údajov ako aj osobných údajov spoločne posudzovaných osôb, nevyhnutných pre uzatvorenie a plnenie podmienok uzatvorenej nájomnej zmluvy.

- 5.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, obsahu zmluvy porozumeli, že zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Hornom Vadičove dňa 30.10.2023

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Barbora Ivanková

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia: Zmluva o nájme bytu č. 1/651/2022 uzatvorená dňa 30.10.2023
prenajímateľ: obec, nájomca: Barbora Ivanková, predmet nájmu: byt 651/1

Finančná operácia je - ~~nie~~ je v súlade s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi a rozpočtom obce.

Finančnú operáciu je - ~~nie~~ je možné vykonať, v nej pokračovať.

Zamestnanec: Mgr. Dana Kubaščíková

Podpis:

Dátum : 30.10.2023

Starostka obce: Mgr. Viera Lea Slivková

Podpis:

Dátum: 30.10.2023